

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 joumada I 1418 - 30 septembre 1997

140^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République 1822

Premier Ministre

Nomination d'administrateurs généraux 1822

Nomination d'administrateurs en chef 1822

Nomination du président de la commission supérieure de liquidation des habous 1822

Ministère de la Justice

Démission de magistrats 1823

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 septembre 1997, portant délégation de signature 1823

Mutation de délégués 1823

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 17 septembre 1997, portant approbation des statuts de la mutuelle du personnel de la banque de l'habitat. 1823

Ministère des Finances

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire 1824

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté du ministre la formation professionnelle et de l'emploi du 23 septembre 1997, portant délégation de signature 1825

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires des établissements publics de santé	1824
Arrêté du ministre de la santé publique du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires d'inspection et de contrôle au ministère de la santé publique	1824

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 septembre 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de promotion immobilière	1824
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel de procédures de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat	1825
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel de procédures de la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat	1826

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 23 septembre 1997, portant délégation de signature	1827
---	------

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Nomination d'un chargé de mission	1827
Nomination du chef de l'inspection générale du ministère	1828

Ministère de l'Agriculture

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 23 septembre 1997, portant ouverture d'un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire	1828
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 23 septembre 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire	1828

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Liste des agents à promouvoir au grade de professeur principal	1828
--	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 97-1852 du 26 septembre 1997.

Monsieur Mohamed Nouri Jouini, est nommé conseiller auprès du Président de la République.

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1914 du 29 septembre 1997.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés administrateurs généraux :

- Kaâbi Abdallah Férid,
- Karoui Chedli,
- Baouandi Rafiâa,
- Chouchène Mongi.

Par décret n° 97-1915 du 29 septembre 1997.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés administrateurs en chef :

- Aouini Mohamed
- El Euch Mohamed Ridha
- Sebâi Youssef
- Lahsini Mohamed Salah
- Khémiri Algja
- Bennani Mohamed
- Zghidi Hayet
- Ayari Souad
- Mediouni Mustapha
- Sallem Abdeljélil
- Lâarif Mohamed
- Chaouch Mohamed
- Hachicha Lotfi
- Ben Dhaou Hédi
- Tebourbi Férid.

Par arrêté du Premier ministre du 24 septembre 1997.

Monsieur Abdelkader Miladi, est nommé président de la commission supérieure de liquidation des habous.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSIONS

Par décret n° 97-1916 du 29 septembre 1997.

La démission de Monsieur Mustapha Tayari, conseiller à la cour d'appel de Tunis, est acceptée à compter du 16 septembre 1997.

Par décret n° 97-1917 du 29 septembre 1997.

La démission de Monsieur Sami Chemili, juge cantonal de Souassi, est acceptée à compter du 16 septembre 1997.

Par décret n° 97-1918 du 29 septembre 1997.

La démission de Monsieur Nouredine El Orf, juge cantonal de Médenine, est acceptée à compter du 16 septembre 1997.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 septembre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-127 du 22 janvier 1997, portant nomination de Monsieur Mohamed Ben Rejeb ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 97-1565 du 18 août 1997, chargeant Monsieur Mohamed Mzoughi Belkhiria administrateur général, des fonctions de directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur à compter du 26 juillet 1997,

Vu le décret n° 97-1566 du 18 août 1997, portant nomination de Monsieur Mohamed Mzoughi Belkhiria administrateur général chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 26 juillet 1997,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Mzoughi Belkhiria administrateur général chargé de mission, directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Mzoughi Belkhiria est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 26 juillet 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur
M'hamed Ben Rejeb

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MUTATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 septembre 1997.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 7 août 1997 :

- Mohamed Fethi Bedda délégué de la Medina, gouvernorat de Tunis.

- Khaled Atig délégué de la Manouba, gouvernorat de l'Ariana.

- Abdellatif Ghraba délégué de Siliana-Sud, gouvernorat de Siliana.

- Lazhar Haddaoui délégué de Degache, gouvernorat de Tozeur.

- Mohamed Nefzaoui délégué de Kalâa-Soghra, gouvernorat de Sousse.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 17 septembre 1997, portant approbation des statuts de la mutuelle du personnel de la banque de l'habitat.

Les ministres des affaires sociales et des finances,

Vu le décret du 18 février 1954 sur les sociétés mutualistes et notamment ses articles 4 et 6,

Vu l'arrêté du 26 mai 1961, portant établissement des statuts-type des sociétés mutualistes,

Arrêtent :

Article unique. - Sont approuvés les statuts de la mutuelle du personnel de la banque de l'habitat annexés au présent arrêté.

Tunis, le 17 septembre 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedhly Neffati

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire au titre de l'année 1996

Saâdaoui Abdelmelek.

Bayoudh Med Mohsen.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 23 septembre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1100 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 97-1442 du 28 juillet 1997, chargeant Mme Hajer Harmel Ben Youssef des fonctions de sous-directeur de la gestion des ressources humaines à la direction des services administratifs et financiers relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hajer Harmel Ben Youssef, sous-directeur de la gestion des ressources humaines est autorisée à signer par délégation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 28 juillet 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 1997.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires des établissements publics de santé.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, portant organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services centraux du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique et notamment son tableau 3,

Vu la circulaire du premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau et notamment son point 11,

Vu le manuel des procédures de gestion des affaires des établissements publics de santé,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures de gestion des affaires des établissements publics de santé.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés et des établissements publics de santé sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur de l'unité de l'informatique, organisation et méthodes est chargé de la mise à jour de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire, en collaboration avec les parties concernées.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires d'inspection et de contrôle au ministère de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, portant organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services centraux du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique et notamment son tableau 3,

Vu la circulaire du premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau et notamment son point 11,

Vu le manuel des procédures de gestion des affaires d'inspection et de contrôle au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures de gestion des affaires d'inspection et de contrôle au ministère de la santé publique.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur de l'unité de l'informatique, organisation et méthodes est chargé de la mise à jour de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire, en collaboration avec les parties concernées.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 septembre 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de promotion immobilière.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgués par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu l'arrêté du 21 février 1995, relatif aux services administratifs rendus par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat et les conditions de leur octroi,

Vu le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de promotion immobilière,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et des promoteurs privés au secteur de promotion immobilière et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de veiller à l'application de ce guide.

Art. 3. - Les services concernés du ministère de l'équipement et de l'habitat procèdent, le cas échéant, à la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Les services concernés du ministère de l'équipement et de l'habitat mettent ce guide à la disposition des investisseurs et des promoteurs privés.

Art. 5. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Champ d'application

Le présent guide d'investissement s'applique dans le secteur de la promotion immobilière dont les prestations sont les suivantes :

- * lotissement et aménagement des terrains destinés principalement à l'habitat, à l'industrie ou aux services,

- * la construction ou la rénovation d'immeubles à usage d'habitation, commercial, professionnel, administratif, industriel ou pour les activités de services et destinés à la location ou à la vente.

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisées librement, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et de déposer une déclaration d'investissement auprès du guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie conformément à la législation et aux règlements en vigueur. Ce dernier délivre au promoteur une "Attestation de dépôt de déclaration d'investissement".

Procédure et formalités administratives de réalisation du projet

A - Promotion immobilière :

Etape 1 : Octroi de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement.

Intervenant : Guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie.

Procédure : Dépôt d'une déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie et à remplir par le promoteur).

Référence : - Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 96-632 du 15 avril 1996, modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.

Etape 2 : Agrément pour l'exercice de la profession d'un promoteur immobilier.

Intervenant : Direction générale de l'habitat (Ministère de l'équipement et de l'habitat, cité Jardins - 1030 Tunis).

Procédure : * Pour les personnes physiques.

Dépôt d'un dossier complet comportant :

- une demande d'agrément sur papier simple,

- une attestation bancaire justifiant la souscription d'un capital de 150.000 dinars au minimum entièrement libéré et versé en numéraire dans un compte bloqué,

- un bulletin n° 3 et un certificat de non faillite du demandeur d'agrément datant de 3 mois au plus,

- une déclaration indiquant les références professionnelles du demandeur d'agrément et éventuellement son ancienneté dans la profession (Curriculum vitae),

- la liste des agents techniciens avec la qualification et la spécialité professionnelle de chacun d'eux ou un engagement de s'assurer le concours des hommes de l'art (légalisé),

- une déclaration sur l'honneur de réserver le capital libéré à la réalisation des projets de promotion immobilière (légalisée),

- une fiche de renseignements dûment remplie par les soins du demandeur d'agrément (fournie par l'administration),

- photocopie de la carte d'identité nationale du demandeur d'agrément.

* Pour les personnes morales :

Dépôt d'un dossier complet comportant :

- une demande d'agrément sur papier simple,

- une attestation bancaire justifiant la souscription d'un capital de 150.000 dinars au minimum entièrement libéré et versé en numéraire dans un compte bloqué,

- un bulletin n° 3 et un certificat de non faillite du demandeur d'agrément datant de 3 mois au plus,

- la liste nominative des membres du conseil d'administration ou des premiers fondateurs (pour les sociétés anonymes),

- un projet des statuts de la société paraphé par le gérant ou fondateur,

- une déclaration indiquant les références professionnelles du gérant ou fondateur et éventuellement son ancienneté dans la profession (Curriculum vitae),

- la liste des agents techniciens avec la qualification et la spécialité professionnelle de chacun d'eux ou un engagement de s'assurer le concours des hommes de l'art (légalisé),

- une déclaration sur l'honneur de réserver le capital libéré à la réalisation des projets de promotion immobilière (légalisée),

- une fiche de renseignements dûment remplie par les soins du demandeur d'agrément (fournie par l'administration),

- photocopie de la carte d'identité nationale du gérant ou fondateur et des principaux actionnaires.

Etape 3 : Instruction du dossier et sa présentation à la commission consultative de la promotion immobilière.

Délai : 90 jours.

Etape 4 : Notification de la décision du ministre de l'équipement et de l'habitat au bénéficiaire.

Délai : 20 jours.

Référence : Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, précisant les critères d'agrément des promoteurs immobiliers.

B - Classement des investissements d'un projet d'habitat à caractère social ou prioritaire :

Etape 1 : Classement des investissements d'un projet d'habitat à caractère social ou prioritaire.

Intervenant : Direction générale de l'habitat (Ministère de l'équipement et de l'habitat, cité Jardins - 1030 Tunis).

Procédure : Dépôt d'un dossier du projet,

(Le dossier doit comporter les pièces exigées au cahier des charges générales de la promotion immobilière approuvé par le décret n° 91-1330 du 26 août 1991).

Etape 2 : Instruction du dossier et sa présentation à la commission consultative de la promotion immobilière.

Délai : 60 jours.

Etape 3 : Notification de la décision du ministre de l'équipement et de l'habitat au bénéficiaire.

Délai : 20 jours.

Référence : Décret n° 91-1330 du 26 août 1991, portant approbation du cahier des charges générales de la promotion immobilière,

- Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, portant définition de l'habitat à caractère social ou prioritaire.

Avantages communs et spécifiques

A/ Avantages communs :

1 - Dégrèvement fiscal :

- Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation des sociétés opérant dans l'activité de la promotion immobilière, bénéficient du dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt.

- Les sociétés qui réinvestissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein d'elles-mêmes, bénéficient du dégrèvement fiscal des sommes réinvesties dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt.

2 - Amortissement dégressif :

Les entreprises peuvent opter pour le régime de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements acquis dont la durée d'utilisation dépasse sept années selon le régime de l'amortissement linéaire prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

3 - Régime de faveur au titre des équipements :

- sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et supportent la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.

- les équipements fabriqués localement bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

B/ Avantages spécifiques :

Outre les avantages communs prévus par le code d'incitations aux investissements, le promoteur immobilier peut bénéficier des avantages spécifiques :

1 - Les sociétés de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructures et d'équipements collectifs, selon les zones d'encouragement au développement régional, bénéficient d'une déduction de 50% des revenus ou des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

2 - Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l'habitat social, à l'aménagement de zones pour les activités agricoles, touristiques, industrielles et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

3 - Les investissements classés et relatifs à des projets d'habitat social bénéficient en outre de :

- l'enregistrement au droit fixe des actes d'acquisition :

* des parcelles de terrains nues destinées à être loties aménagées ou des terrains comportant des constructions à démolir destinés à la construction de l'habitat social,

* des parcelles de terrains aménagés pour l'habitat social.

- L'enregistrement au droit fixe des actes d'emprunt, de main-levée d'inscription et de radiation des hypothèques ou de toutes charges relatives au financement du projet.

Les avantages relatifs aux projets d'habitat à caractère social sont tributaires du classement de l'investissement par le ministre chargé de l'habitat. Un dossier de projet doit être, à cet effet, présenté à la direction générale de l'habitat.

4 - Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à l'acquisition auprès des promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l'exercice d'activités économiques ou de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'exploitation ou d'une vente antérieure par ces promoteurs.

5 - En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leur capacité de production, l'Etat peut prendre en charge durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et recrutés par les entreprises et ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois. A cet effet, l'employeur doit soumettre à la caisse nationale de sécurité sociale (bureau régional ou local) une déclaration nominative des recrutés diplômés de l'enseignement supérieur, signée par l'employeur et visée par l'inspecteur du travail de la zone concernée (décret n° 94-494 du 28 février 1994 relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale).

L'agence foncière d'habitation et la banque de l'habitat mette à la disposition des promoteurs immobiliers agréés :

- des terrains aménagés pour la réalisation des projets immobiliers,

- des préfinancements des projets après étude des dossiers y afférents.

Ces préfinancements peuvent atteindre 80% du coût du projet pour l'habitat social et 70% pour les autres types de projets.

Les promoteurs immobiliers agréés bénéficient de quota de logements sociaux sur les différents programmes du fonds de promotion du logement pour les salariés.

Les candidats acquéreurs de ces logements bénéficient de crédits d'acquisition sur ledit fonds selon les taux suivants : 90% ou 85% du prix du logement selon le cas.

Références juridiques

Loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière telle que modifiée et complétée par les lois suivantes :

* Loi n° 91-76 du 2 août 1991.

* Loi n° 91-98 du 31 décembre 1991.

* Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993.

* Loi n° 94-16 du 31 janvier 1994.

- Décret n° 90-2165 du 19 décembre 1990, fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilière.

- Décret n° 91-1330 du 26 août 1991, portant approbation du cahier des charges générales de la promotion immobilière.

- Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, précisant les critères d'agrément des promoteurs immobiliers.

- Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 novembre 1991, portant définition de l'habitat à caractère social ou prioritaire.

- Décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

- Décret n° 94-493 du 28 février 1994 relatif à la détermination de la liste des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 96-632 du 15 avril 1996 modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel de procédures de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel de procédures de la direction générale des bâtiments civils.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés d'appliquer ledit manuel de procédures.

Art. 3. - Le directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique est chargé chaque fois que cela est jugé nécessaire, d'actualiser ce manuel après coordination avec les parties concernées.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 septembre 1997, portant approbation du manuel de procédures de la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures de la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel de procédures de la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés d'appliquer ledit manuel de procédures.

Art. 3. - Le directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique est chargé chaque fois que cela est jugé nécessaire, d'actualiser ce manuel après coordination avec les parties concernées.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 23 septembre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 97-129 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des communications,

Vu le décret n° 97-563 du 31 mars 1997, modifiant et complétant le décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 septembre 1997, chargeant Monsieur Adel Masmoudi inspecteur des PTT au ministère des communications de l'intérim des fonctions de receveur régional des postes de Gafsa,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Adel Masmoudi, inspecteur des PTT chargé de l'intérim des fonctions de receveur régional des postes de Gafsa, est habilité à signer par délégation du ministre des communications, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 septembre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 1997.

Le Ministre des Communications
Ahmed Friâa

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1919 du 29 septembre 1997.

Monsieur Ali Chaâli, contrôleur en chef des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du tourisme et de l'artisanat à compter du 1er septembre 1997.

Par décret n° 97-1920 du 29 septembre 1997.

Monsieur Ali Chaâli, contrôleur en chef des services publics, est chargé des fonctions du chef de l'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat à compter du 1er septembre 1997.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 23 septembre 1997, portant ouverture d'un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à l'organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique tel que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances de la gestion 1993,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et notamment son article 4,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'éducation et des sciences du 15 mai 1992, fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire est ouvert le 15 novembre 1997 et jours suivants à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1992 susvisé, selon les disciplines et le nombre de postes indiqués au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
- Microbiologie - Immunologie - Pathologie générale	1
- Physique et chimie biologiques et médicales	1

Art. 2. - Le registre des candidatures est clôturé le 15 octobre 1997.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Le Ministre de l'Agriculture

Mabrouk El Bahri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 23 septembre 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à l'organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique tel que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances de la gestion 1993,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et notamment son article 2,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire est ouvert le 15 novembre 1997 et jours suivants à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983 susvisé, compte-tenu des indications consignées au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
- Maladies légalement contagieuses - Zoonoses -	
Législation sanitaire	1
- Alimentation	1

Art. 2. - Le registre des candidatures est clôturé le 15 octobre 1997.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Le Ministre de l'Agriculture

Mabrouk El Bahri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Liste des agents à promouvoir au grade de professeur principal au titre de l'année 1995

- Monsieur Rached Najar.
- Monsieur Tahar Boulaâres.